

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 1936

Tocache, 04 JUN 2024

VISTO:

El memorando N°888-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 24 de mayo de 2024, el Informe N°217-2024-GRSM/DRESM-UGEL/OGRH de fecha 22 de mayo de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (11) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGEL/AGP, de fecha 20 de marzo del 2024, el Jefe de Gestión Pedagógica, hace de conocimiento en sus conclusiones siguiente:

- Que, se ha detectado que 26 directivos del año lectivo 2023, de los niveles inicial, primaria y secundaria, han incumplido con la presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma Microsoft Teams, lo que le traido como consecuencia tener inconsistencias en los consolidados anuales y estadísticas que debíamos remitir en el plazo establecido a la Dirección Regional de Educación, perjudicando también a nuestra instancia superior.
- Que, de acuerdo a la RVM N°093-2021-MINEDU, que aprueba el clasificador de cargos directivos de la carrera publica magisterial; nos dice que es una de las funciones del director "dirigir, el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la IE de manera participativa, a través de la organización institucional a fin de contar con instrumentos de gestión escolar que respondan a un diagnóstico de las características de su población educativa, entorno y demandas del mercado laboral, de acuerdo a la etapa o ciclo del sistema educativo, lo que implica el cumplimiento de las disposiciones emanadas y el de los plazos establecidos ante los diversos requerimientos que se les hicieron".
- La no entrega o tardía presentación del IGA 2023 y otros documentos, ha perjudicado en la sistematización incompleta de los resultados obtenidos en los procesos pedagógicos desarrollados, tanto a nivel de UGEL Toache y Dirección Regional de Educación.
- Documentación por parte de los Especialista de Educación, corroboran de forma fehaciente la negligencia de los directivos mencionados durante la designación o encargaturas a cargos directivos; y lo que es más muchos de los mencionados una vez más, continúan sea como designados y/o encargados de direcciones en el presente año lectivo 2024.

Que, del presente Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGEL/AGP, de fecha 20 de marzo del 2024, el Jefe de Gestión Pedagógica, informa el incumplimiento de funciones de parte de 26 directivos; por tanto, como ahí se aprecia el cuadro adjunto en contra de la Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, quien fue directivo el año 2023 en la IE N°272, presuntamente ha incumplido con sus funciones dentro del marco legal Ley N°29944:

art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; falta subsumida en la RVM N°093-2021-MINEDU, art.- 10 cargo estructural, numeral 5 Director de Institución Educativa; y en la Ley N°28044 Ley General de Educación, indica en su art.- 55 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. (...).

Que, mediante escrito de fecha 09/05/2024, la docente en investigación disciplinaria, remite su descargo y refiere:



Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, para que diga ¿Qué, su persona era directora encargada de la IE N°272 el año 2023; indique y adjunte usted la resolución directoral que lo acredite en copia simple? DIJO: yo Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa trabaje como directora encargada de la IE N°272, el año lectivo, adjunto copia de resolución.

Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, para que diga ¿Por qué su persona como director de IE N°272, no ha cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache, de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma Microsoft teams (tal como se indica en el cuadro de documentos no presentados), a sabiendas que la fecha límite era el 19/01/2024? DIJO: reconozco que presenté los documentos después del 19/01/2024, entre ellos el informe pedagógico por motivo que no contaba con recursos económicos para viajar a Tocache, porque los padres de familia no podían apoyarme económicamente, eran 6 padres por tal motivo tuve que esperar a cobrar mi sueldo para poder realizar los documentos e ir a Tocache.

Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, para que diga a través de su confesión sincera, ¿Su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte, ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta cometida, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto? DIJO: reconozco esta falta que he cometido lo cual no se volverá a repetir, estaré sujeta a las disposiciones de la Ugel Tocache.

Que todo docente designado, encargado como director de IE en sus diferentes niveles, tiene que tener en cuenta lo que indica la Ley N°28044 Ley General de Educación, indica en su art.- 55 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. (...).

Que, de la documentación se procede a la verificación correspondiente de los directivos quienes no han cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams.; quienes debieron tener presente la exigibilidad de su deber dentro del compromiso institucional y administrativo y no quebrantaría o vulnerarla; figurando su persona:

NIVEL INICIAL

N°	ILEE	DIRECTIVO	DOCUMENTO NO PRESENTADO			
			Documento de Gestión Escolar	Informe de Gestión Anual	Informe Técnico Pedagógico	RD- CONE/APAF
3	272	RAFAEL FIGUEROA CINTHYA ELIZABETH	✓	✓	NO	A

Que, siendo Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, se ha realizado las preguntas correspondientes a la docente en PAD, y entre ellas responde a la siguiente pregunta:

Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, para que diga a través de su confesión sincera, ¿Su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte, ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta cometida, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto? DIJO: reconozco esta falta que he cometido lo cual no se volverá a repetir, estaré sujeta a las disposiciones de la Ugel Tocache.

Véase, que la docente en PAD reconoce la imputación en su contra, demostrando mediante su confesión sincera, en el presente PAD, que no ha cumplido de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; con esta vulneración no han cumplido con dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la IE de manera participativa, a través de la organización institucional a fin de contar con instrumentos de gestión escolar que respondan a un diagnóstico de las características de su población educativa, entorno y demandas del mercado laboral, de acuerdo a la etapa o ciclo del sistema educativo, lo que implica el incumplimiento de las disposiciones emanadas y el de los plazos establecidos.

Que, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Del párrafo precedente se cuenta con documento fehaciente que acredita la imputación en contra de la docente en PAD, siendo (Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGELT/AGP fecha 20/03/2024 y el Escrito de fecha 09/05/2024).

000100

1936

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.-

78

a) Circunstancias en que se cometen.	
b) Forma en que se comete.	Por cuanto la forma o el proceder en que cometió esta acción la Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, quien fue directivo el año 2023 en la IE N°272 y que figuran en el Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGELT/AGP fecha 20/03/2024, no ha cumplido de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; con esta vulneración no han cumplido con dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la IE de manera participativa, a través de la organización institucional a fin de contar con instrumentos de gestión escolar que respondan a un diagnóstico de las características de su población educativa, entorno y demandas del mercado laboral, de acuerdo a la etapa o ciclo del sistema educativo, lo que implica el incumplimiento de las disposiciones emanadas y el de los plazos establecidos.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	
d) Participación de uno o más servidores	
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	
f) Perjuicio económico causado.	
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención como directivo 2023 cuestionado, que figuran en el Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGELT/AGP fecha 20/03/2024, por cuanto no han cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams.; quienes debieron tener presente la exigibilidad de su deber dentro del compromiso institucional y administrativo y no quebrantaría o vulnerarla.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	

Que, se ha valorado los documentos que adjunta la docente en PAD, y se tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; al respecto esta comisión señala que "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.). En este sentido, no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, del estudio y análisis de las pruebas de cargo y de descargo la Prof. Cinthya Elizabeth Rafael Figueroa, quien fue directivo el año 2023 en la IE N°272, ha vulnerado la Ley N°29944: art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; falta subsumida en la RVM N°093-2021-MINEDU, art.- 10 cargo estructural, numeral 5 Director de Institución Educativa; y en la Ley N°28044 Ley General de Educación, indica en su art.- 55 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. (...).

Que, del presente caso en particular y luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos, como Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y con



potestad en amparo del art.- 89, del D.S N°004-2013-ED, se concluye que existe mérito suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario de **AMONESTACION ESCRITA**, bajo amparo del art.- 80 del D.S N°004-2013-ED, por se ha logrado acreditar la imputación en su contra quien ha vulnerado su deber y obligación así como, la **Ley N°29944: art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; falta subsumida en la **RVM N°093-2021-MINEDU**, art.- 10 cargo estructural, numeral 5 Director de Institución Educativa; y en la **Ley N°28044 Ley General de Educación**, indica en su art.- 55 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. (...).

Por cuanto la forma o el proceder en que cometió esta acción la Prof. **Cintha Elizabeth Rafael Figueroa**, quien fue **directivo el año 2023 en la IE N°272** y que figuran en el Informe N°010-2024-GRSM/DRE/UGEL/AGP fecha 20/03/2024, no ha cumplido de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; con esta vulneración no han cumplido con dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la IE de manera participativa, a través de la organización institucional a fin de contar con instrumentos de gestión escolar que respondan a un diagnóstico de las características de su población educativa, entorno y demandas del mercado laboral, de acuerdo a la etapa o ciclo del sistema educativo, lo que implica el incumplimiento de las disposiciones emanadas y el de los plazos establecidos.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativo disciplinario, de **AMONESTACION ESCRITA** a la Prof. Cintha Elizabeth **RAFAEL FIGUEROA**, quien fue **directivo el año 2023 en la IE N°272**, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín; se ha logrado acreditar la imputación en su contra, quien ha vulnerado su deber y obligación (por cuanto no han cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache de forma eficaz con el proceso de presentación de su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; quien debió tener presente la exigibilidad de su deber y obligación dentro del compromiso institucional y administrativo y no quebrantarla o vulnerarla) en el ejercicio de la función docente, considerados como leve y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Cintha Elizabeth **RAFAEL FIGUEROA**, identificado DNI N°46781956, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, al Jefe del Área de Gestión Pedagógica, al Responsable de Gestión de Recursos Humanos y a la Responsable de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE